

1. Definities

- 1.1 In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") en in een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
- Kuiper Holland: Opdrachtnemer zijnde de besloten vennootschap Kuiper Holland B.V., gevestigd te Tubbergen, mede handelend onder de naam "Dutch Marine Panels" en "Kuiper Holland", verder te noemen "Kuiper Holland";
 - Opdrachtgever: de wederpartij van Kuiper Holland, die aan Kuiper Holland een opdracht heeft verstrekt, of met Kuiper Holland in gesprek treedt over het verstrekken van een opdracht voor de levering van zaken,
 - Partijen: Kuiper Holland en Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid

- 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten – met inbegrip van de handelingen en uitingen strekkende tot het tot stand brengen van die overeenkomsten – tussen Kuiper Holland en Opdrachtgever voor het door Kuiper Holland vervaardigen en/of leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- of vervolgovereenkomsten.
- 2.2 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat bedingen en/of algemene (inkoop-)voorwaarden van de zijde van Opdrachtgever niet gelden, behoudens indien en voor zover schriftelijk en specifiek door Kuiper Holland aanvaard.
- 2.3 Indien schriftelijk van één of meer van artikelen in deze Voorwaarden wordt afgeweken, geldt dat afwijkende beding of die voorwaarde uitsluitend voor het geval met het oog waarop de afwijking is overeengekomen.

3. Aanbiedingen

- 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Kuiper Holland, in welke vorm ook gedaan, geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 3.2 Kuiper Holland is steeds bevoegd het door haar gedane aanbod te herroepen, zulks tot 10 werkdagen na de aanvaarding ervan.
- 3.3 Een aanbieding is slechts geldig voor een bepaalde bestelling en geldt niet voor volgende bestellingen.
- 3.4 Aanbiedingen omvatten enkel die goederen die er uitdrukkelijk in vermeld worden.
- 3.5 Kuiper Holland mag uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte inlichtingen, tekeningen, gegevens, enz. en zij mag haar aanbieding op deze van Opdrachtgever afkomstige informatie baseren. Eventuele begrotingen, plannen of andere

bescheiden die een aanbieding vergezellen, blijven eigendom van Kuiper Holland en dienen op eerste verzoek franco aan Kuiper Holland te worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van Kuiper Holland noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

- 3.6 Eventuele monsters, modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die de aanbiedingen van Kuiper Holland vergezellen, geven een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde monsters, modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de goederen, verplichten Kuiper Holland niet tot het geven van enige vergoeding hiervoor en evenmin geeft dit de Opdrachtgever het recht om ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren. Monsters en stalen zijn vrijblijvende zichtmonsters. Bij een koop op monster en/of staal worden afwijkingen die in de branche gebruikelijk zijn, of die binnen het kader van de normale productie vallen, voorbehouden.
- 3.7 De goederen worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de Opdrachtgever alle redelijke maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de goederen en/of oppervlakte-behandeling geschikt zijn voor zijn specifieke producten, toepassingen en productiemethoden. Vanaf het moment van levering van de goederen aan de opdrachtgever is het gebruik daarvan uitsluitend voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook zijn voor Opdrachtgever. Kuiper Holland verstrekt na levering van de goederen geen enkele garantie voor onjuist gebruik door de Opdrachtgever.

4. Totstandkoming en annulering overeenkomst

- 4.1 Overeenkomsten met Kuiper Holland, evenals wijzigingen en aanvullingen daarop, komen slechts tot stand na schriftelijke (digitaal is ook schriftelijk) bevestiging door Kuiper Holland, dan wel doordat Kuiper Holland feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
- 4.2 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel dan wel gedeeltelijk wenst te annuleren of indien de voor levering overeengekomen datum door handelen of nalaten van Opdrachtgever, of van personen voor wie Opdrachtgever in de relatie met Kuiper Holland aansprakelijk is, met 10 werkdagen wordt overschreden, wordt 20% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringsvergoeding in rekening gebracht, onverminderd het recht van Kuiper Holland om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

- 4.3 Kuiper Holland heeft het recht om een door Opdrachtgever verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid jegens Opdrachtgever voor nakoming van de opdracht.

5. Levering

- 5.1 Indien Kuiper Holland voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Opdrachtgever en Opdrachtgever in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Kuiper Holland redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Opdrachtgever veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Opdrachtgever tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Voorts komen de extra kosten die voor Kuiper Holland in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Opdrachtgever.
- 5.2 De levertijd wordt door Kuiper Holland naar beste vermogen en te goeder trouw vastgesteld, doch is geen fatale termijn, tenzij tussen Partijen anders wordt overeengekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft in geen geval recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, annulering van de order of het niet nakomen van enige verplichting, welke voor Opdrachtgever uit de met Kuiper Holland gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
- 5.3 Levering vindt plaats "DDP" (INCOTERMS 2010) overeengekomen plaats van aflevering.
- 5.4 Tenzij anders overeengekomen, draagt Kuiper Holland zorg voor het laden van de goederen "Af Werk Kuiper Holland" (ex-works, INCOTERMS 2010).
- 5.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen aan het adres dat door Opdrachtgever is aangewezen. Opdrachtgever draagt alle risico met betrekking tot schade aan goederen en/of personen veroorzaakt tijdens het lossen.
- 5.6 Indien Opdrachtgever als plaats van bestemming een adres buiten Nederland aanwijst, dient Kuiper Holland een uitvoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en, waar van toepassing, alle douaneformaliteiten te vervullen voor uitvoer van de goederen. Opdrachtgever dient een invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en, waar van toepassing, alle douaneformaliteiten te vervullen voor invoer van de goederen en doorvoer ervan door enig land.
- 5.7 Opdrachtgever is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Kuiper Holland is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip en de plaats die tussen Partijen uit hoofde van de

betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

- 5.8 Kuiper Holland is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

6. Risico- en eigendomsovergang

- 6.1 Het risico van door Kuiper Holland te leveren goederen gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze goederen conform de inhoud van de overeenkomst aan haar worden geleverd, al dan niet door ter beschikkingstelling. Indien op het tussen Partijen geldende tijdstip van aflevering Opdrachtgever om niet aan haar toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Opdrachtgever over. Het risico en alle kosten in verband met bewaring en transport, die Kuiper Holland vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de goederen moet maken, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
- 6.2 Eigendom van de conform het voorgaande lid van dit artikel geleverde goederen gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop de goederen aan Opdrachtgever worden geleverd, al dan niet door terbeschikkingstelling, echter onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever jegens Kuiper Holland aan al haar financiële verplichtingen, uit welke rechtsbetrekking met Kuiper Holland dan ook, heeft voldaan.

7. Prijs

- 7.1 Een opgegeven of overeengekomen prijs bevat, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, niet de omzetbelasting (BTW) of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde (overheids-)heffing en, in geval Kuiper Holland voor het transport van goederen zorg draagt, evenmin de kosten in verband met lossing, demurrage (overliggeld), detention, wachttijd (na standaard vrije tijd), extra opslag en (douane)formaliteiten buiten de afgesproken Incoterm. Kuiper Holland zal gerechtigd zijn de hiervoor genoemde posten afzonderlijk volledig in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
- 7.2 Indien Kuiper Holland en Opdrachtgever een prijs in een andere valuta dan in Euro zijn overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Kuiper Holland, is Kuiper Holland gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als dat nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.
- 7.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor levering, één of meer der kostprijsfactoren (materiaalprijzen, hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, sociale lasten, overige van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of

verzekeringspremies, etc.) een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Kuiper Holland gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

8. Betaling

- 8.1 Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Kuiper Holland en Opdrachtgever, doch in ieder geval uiterlijk op de laatste dag voor de afleverdatum van goederen, op de door Kuiper Holland opgegeven bankrekening. Kuiper Holland is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.
- 8.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft Kuiper Holland zonder enige ingebrekestelling het recht aan Opdrachtgever vanaf de datum van opeisbaarheid de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW in rekening te brengen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten van gerechtelijke incasso indien Kuiper Holland de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven aan een derde.
- 8.3 Tenzij Kuiper Holland schriftelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Opdrachtgever niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten. Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Kuiper Holland, onverminderd haar overige rechten uit de wet of overeenkomst voortspuitende en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
 - a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Opdrachtgever;
 - b. vergoeding van de schade, veroorzaakt als gevolg van de niet tijdige betaling.
 - c. Bovendien worden alle andere facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
- 8.4 Indien Kuiper Holland reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting - waarbij de volgende omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever zullen worden geacht in ieder geval een voldoende reden voor twijfel te vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, (aanvraag tot voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van het bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap -, wordt al hetgeen Opdrachtgever aan Kuiper Holland verschuldigd is terstond opeisbaar en is Kuiper Holland bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel - naar genoegen van Kuiper Holland - zekerheid voor de

betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Kuiper Holland bevoegd om de betreffende overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

9. Keuring van het geleverde

- 9.1 Na (af)levering van goederen dient Opdrachtgever de goederen direct te verifiëren, op volledigheid en deugdelijkheid (hoeveelheid, afmetingen, zichtbare gebreken enz.) . Eventuele klachten over het geleverde dient Opdrachtgever binnen 48 uur na levering en in elk geval voor aanwending/verwerking via aangetekende zending, met duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem aan Kuiper Holland te melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient Opdrachtgever de gebreken terstond bij (af)levering te melden aan Kuiper Holland, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
- 9.2 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in artikel 9 lid 1 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Kuiper Holland zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in artikel 9 lid 1 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen de garantietermijn alsnog aan het licht komen en binnen veertien (14) dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Kuiper Holland worden gemeld, zal Kuiper Holland voor zover mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar haar keuze – herstel of vervanging.
- 9.3 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken gelden de navolgende bepalingen:
 - a. Kuiper Holland zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Opdrachtgever biedt alle daartoe vereiste medewerking.
 - b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Kuiper Holland daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 - c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Opdrachtgever.
 - d. Doen zich tekortkomingen of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Kuiper Holland van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden die Kuiper Holland door derden heeft doen uitvoeren, dan geschiedt het ongedaan

maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.

- e. Het recht van Opdrachtgever jegens Kuiper Holland op ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken vervalt, wanneer Opdrachtgever het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Kuiper Holland zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 - f. Het zich voordoen van tekortkomingen of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Kuiper Holland. Komt Opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning daartoe haar betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van haar recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
 - g. Voorts behoudt Kuiper Holland zich het recht voor steeds een onderzoek van de klacht (te laten) verrichten en is de Opdrachtgever gehouden alle door Kuiper Holland voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen. Dit onder meer door Kuiper Holland in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
- 9.4 De producten van Kuiper Holland kunnen een natuurproduct bevatten en worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Kleine variaties in onder meer kleur, patroon of structuur zijn steeds mogelijk. Dergelijke geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor de Opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de bestelling.
- 9.5 Eventuele terugzending van de door de Opdracht-nemer geleverde goederen gebeurt in gezamenlijk overleg en dient eerst schriftelijk door Kuiper Holland te worden goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Opdrachtgever worden doorgerekend.
- 9.6 Kuiper Holland kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig tijds- en of productie verlies die mogelijk kan ontstaan door de bovenstaande klacht.

10. Eigendomsvoorbehoud

- 10.1 De door Kuiper Holland geleverde goederen blijven eigendom van Kuiper Holland totdat Opdrachtgever aan haar verplichtingen voortspuitende uit alle met Kuiper Holland gesloten overeenkomsten is nagekomen.
- 10.2 Opdrachtgever mag goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust slechts gebruiken binnen het kader van haar gewone bedrijfsactiviteiten. Zij mag die goederen, behoudens het in dit artikel 10.2

bepaalde, niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de goederen identificeerbaar blijven als van Kuiper Holland verkregen goederen. De Opdrachtgever zal Kuiper Holland (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar Opdrachtgever de goederen opgeslagen heeft. Mocht de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens Kuiper Holland niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat zij haar betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen dan is Opdrachtgever op verzoek van Kuiper Holland verplicht op eigen kosten die goederen aan Kuiper Holland te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en de Opdrachtgever zegt toe om aan Kuiper Holland alle medewerking te verlenen om Kuiper Holland (of haar vertegenwoordiger) in staat te stellen om haar goederen op te halen.

10.3 Indien Opdrachtgever enige betalingsverplichting niet nakomt, is Kuiper Holland bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, bij Opdrachtgever (of derden) weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 15% van het door haar verschuldigde (factuur)bedrag per dag of gedeelte daarvan. Kuiper Holland zal niet gehouden zijn Opdrachtgever de schade te vergoeden, die zij in verband met de terugname van de goederen lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de teruggenomen goederen komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Hetgeen Kuiper Holland nog van Opdrachtgever heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Kuiper Holland in het economisch verkeer hebben. Kuiper Holland behoeft in dit verband nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Opdrachtgever voor die goederen overeengekomen prijs.

10.4 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Kuiper Holland de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan Kuiper Holland te geven. Voorts is Opdrachtgever gehouden:

- a. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Kuiper Holland te verpanden conform artikel 3:239 BW;
- b. De vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn Opdrachtgevers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

te verpanden aan Kuiper Holland conform artikel 3:239 BW;

- c. Onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie zij de door Kuiper Holland onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die zij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen;
- d. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan te merken als eigendom van Kuiper Holland;
- e. Medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kuiper Holland ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de geleverde goederen wil treffen en welke Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

11. Retentierecht

- 11.1 Op alle goederen van Opdrachtgever welke zich onder Kuiper Holland bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Kuiper Holland het retentierecht zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen, uit welke hoofde ook jegens Kuiper Holland heeft voldaan.
- 11.2 Kuiper Holland is verplicht de desbetreffende goederen conform goed koopmansgebruik te beheren zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies of overige schade.

12. Garantie

- 12.1 Kuiper Holland staat voor een periode van 12 maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door haar nieuw geleverde goederen. Gebreken die hun oorzaken hebben in normale slijtage of gebrek aan onderhoud zijn evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.
- 12.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
 - a. normale slijtage;
 - b. onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik;
 - c. gebruik niet overeenkomstig de bestemming;
 - d. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 - e. installatie en/of montage en/of reparatie door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 - f. Het gebruik van onjuiste lak of verfsoort, waardoor het door opdrachtgever verwachte resultaat achterblijft
- 12.3 Gebreken die binnen de garantietermijn alsnog aan het licht komen en binnen 14 (veertien) dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Kuiper Holland worden gemeld, zal Kuiper Holland voor zover mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar haar keuze – herstel of vervanging.
- 12.4 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken gelden de volgende bepalingen:

- a. Kuiper Holland zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Opdrachtgever biedt alle daartoe vereiste medewerking.
- b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Kuiper Holland daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.
- c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten (inclusief de tijd besteed aan reis- en verblijf) van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Opdrachtgever.
- d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Kuiper Holland.
- e. Doen zich tekortkomingen of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Kuiper Holland van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Kuiper Holland door derden heeft doen uitvoeren, dan geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
- f. Het recht van Opdrachtgever jegens Kuiper Holland op ongedaan maken van tekortkomingen en gebreken vervalt, wanneer Opdrachtgever het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Kuiper Holland zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
- g. Het zich voordoen van tekortkomingen of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Kuiper Holland. Komt Opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning daartoe haar betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van haar recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
- 12.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Kuiper Holland heeft voldaan.

13. Overmacht

- 13.1 Kuiper Holland heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
- 13.2 Voor Kuiper Holland gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de (tijdige) nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, pandemie, productieonderbrekingen, productiestakingen,

storingen in toevoer van energie en water, brandschade, import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekortschieten van Kuiper Hollands en hulppersonen, weersomstandigheden die van invloed zijn op door Kuiper Holland te verrichten werkzaamheden, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen en/of onderdelen, één en ander voor zover aan Kuiper Holland met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

- 13.3 Doet zich aan de zijde van Kuiper Holland een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij Opdrachtgever hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, is Kuiper Holland bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

14. Intellectuele eigendom

- 14.1 Kuiper Holland zal goederen leveren die geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Opdrachtgever door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een intellectueel eigendomsrecht, dan stelt zij Kuiper Holland hiervan onverwijld in kennis en laat zij aan Kuiper Holland de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Kuiper Holland de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Kuiper Holland gerechtigd – naar haar keuze en overigens in overleg met Opdrachtgever – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Kuiper Holland, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.
- 14.2 Wanneer Kuiper Holland ter uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever gebruik maakt van tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Opdrachtgever verkregen en een derde Kuiper Holland aanspreekt wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van deze tekeningen, modellen, instructies e.d. stelt zij Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis. Kuiper Holland laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Opdrachtgever over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten van haarzelf en van Kuiper Holland voor haar rekening neemt. Kuiper Holland is bevoegd hetzij de

uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Opdrachtgever tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

- 14.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, behoudt Kuiper Holland de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes e.d. Deze goederen blijven eigendom van Kuiper Holland en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van verbeurte van een boete van EUR 50.000,-- voor iedere overtreding te voldoen aan Kuiper Holland, niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek van Kuiper Holland te retourneren op straffe van verbeurte van een boete van EUR 5.000,-- per dag, aan Kuiper Holland te voldoen.

15. Aansprakelijkheid voor schade

- 15.1 Kuiper Holland is niet aansprakelijk voor welke schade van Opdrachtgever dan ook, tenzij deze schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kuiper Holland toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Kuiper Holland is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag ter zake de door Kuiper Holland geleverde goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Kuiper Holland verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Kuiper Holland is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Kuiper Holland zelf op haar verzekeraar kan verhalen.
- 15.2 In ieder geval komt nimmer voor vergoeding in aanmerking:
- gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen stagnatieschade en gederfde winst;
 - schade toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) dan wel personen tijdens de uitvoering van installatie-, montage en/of reparatiewerkzaamheden;
 - schade of letsel dat is toegebracht aan personen en/of zaken doordat Opdrachtgever en/of haar ondergeschikte(n) tijdens de installatie-, montage-, en/of reparatietermijn buiten het toezicht van Kuiper Holland de zaak heeft bediend, eraan heeft gewerkt dan wel zich op andere wijze met de zaak heeft beziggehouden;
 - schade ontstaan doordat de gebruiksvoorschriften/instructies betreffende de

door Kuiper Holland geleverde goederen niet zijn nageleefd;

- e. schade ontstaan doordat de door Kuiper Holland geleverde zaak voor een ander doel is gebruikt is dan waarvoor hij is bedoeld of voor een doel waarvoor de zaak niet geschikt is;
 - f. schade ontstaan gedurende het lossen van de zaken indien Kuiper Holland op verzoek van Opdrachtgever de zaken heeft doen vervoeren naar een adres van of opgegeven door Opdrachtgever;
 - g. schade ontstaan of veroorzaakt door handelingen met, of (installatie- en/of montage)werkzaamheden aan de zaak, verricht door Opdrachtgever of door of vanwege Opdrachtgever ingeschakelde derden;
- 15.3 Kuiper Holland is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt vanaf twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
- 15.4 Vanaf het moment van levering van de goederen aan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Kuiper Holland vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
- 15.5 Indien Opdrachtgever Kuiper Holland op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Kuiper Holland op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Kuiper Holland zich tegenover Opdrachtgever ook op bovenstaande bepalingen beroepen. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Opdrachtgever bestaande verplichtingen van Kuiper Holland.
- 15.6 De aansprakelijkheid van Kuiper Holland is beperkt tot de factuurwaarde van de door Kuiper Holland geleverde goederen en diensten.

16. Opschorting en beëindiging overeenkomst

- 16.1 In geval van verhinderd tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Kuiper Holland gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht vallen tevens: sancties en export-/importrestricties, (plotselinge) wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving inclusief documentatie- en due-diligence-vereisten (zoals EUDR), toeleveringsproblemen bij derden waarop Kuiper Holland geen beslissende invloed heeft, en elk daarmee samenhangend overheidsoptreden. Voorts is Kuiper Holland gedurende de opschorting bevoegd en

aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is Kuiper Holland gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen Kuiper Holland ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht.

- 16.2 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met Kuiper Holland gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens Kuiper Holland te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, is Kuiper Holland gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks tot enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de aan Kuiper Holland verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Kuiper Holland bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

- 16.3 In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens artikel 16.2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding door Kuiper Holland bespaarde kosten.

- 16.4 Kuiper Holland is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 17.1 Op rechtsverhouding(en) tussen Kuiper Holland en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is uitdrukkelijk niet van toepassing.
- 17.2 Voor zover dwingende wetbepalingen niet anders meebrengen en Partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Kuiper Holland haar hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die tussen Kuiper Holland en Opdrachtgever over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost.
- 17.3 Komen Partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen worden beheerst door de regels van het Arbitrage

Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (versie 2015) en zal de arbitrage worden gevoerd volgens de institutionele regels van dit scheidsgerecht.

18. Gedeeltelijke nietigheid

18.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl Partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling(en) worden geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.